

1504371-32.2019.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... estar detido pelo crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, sobre a dinâmica dos fatos, a vítima Cassia relatou: "Eu trabalho em uma escola a noite e nesse dia, temos acesso a vários alunos e a gente não tem controle das pessoas que entram [...] Nesse dia eu estava na minha sala e o rapaz chegou na porta da minha sala e eu perguntei se poderia ajudar e ele perguntou onde era a sala ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1504371-32.2019.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo dos Santos Fadine

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

GUSTAVO DOS SANTOS FADINE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2020, por volta de 20h15min, na Rua Osvaldo Cruz, nº 182, Centro, nesta cidade e Comarca de Birigui, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto Z3 Play, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)¹ e pertencente à vítima Cássia Cristina Tavante.

A denúncia foi recebida às fls. 93/94. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 125/127.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, designou-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, interrogando-se, posteriormente, o réu (fls. 157/158).

Em alegações finais apresentadas oralmente, o representante do Ministério Público

requereu a procedência da acusação e, por conseguinte, a condenação do réu, nos termos da denúncia ofertada. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, o reconhecimento da agravante da reincidência e atenuante da confissão, a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis processual, bem como a fixação do valor de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação do dano.

A defesa, seu turno, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação da pena de multa no mínimo legal (fls. 159/161).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, relatório de investigação de fls. 05/06, auto de avaliação de fls. 59, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, também restou induvidosa pelas demais provas produzidas nos autos. Vejamos.

Destaca-se inicialmente que Gustavo confessou a prática do furto. Interrogado em juízo, Gustavo declarou que no dia dos fatos estava passando defronte ao local e entrou para tomar água, esclarecendo que visualizou uma sala vazia e perguntou à vítima acerca de uma das salas, momento em que decidiu praticar a subtração.

Relatou ter ingressado em uma das salas após a saída da vítima, subtraindo uma carteira e um aparelho celular. Indagado, o réu declarou que na época dos fatos não estava trabalhando, acrescentando estar detido pelo crime de tráfico de drogas. Por sua vez, sobre a dinâmica dos fatos, a vítima Cassia relatou: "Eu trabalho em uma escola a noite e nesse dia, temos acesso a vários alunos e a gente não tem controle das pessoas que entram [...] Nesse dia eu estava na minha sala e o rapaz chegou na porta da minha sala e eu perguntei se poderia ajudar e ele perguntou onde era a sala de informática, se fazendo passar por aluno, né. Aí eu falei: A sala de informática é aqui no fundo. Aí mostrei pra ele onde era e voltei pra minha sala. Passados uns cinco minutos eu saí da minha sala e fui até a parte de trás e vi que esse rapaz estava sentando num corredor, ele não tinha ido a nenhuma sala, [...] E aí eu fui pra secretaria, não voltei pra minha sala. Retornando pra minha sala eu vi que tinha mexido na minha bolsa e o celular que tava sobre a mesa não estava mais. Aí acionamos as câmeras da escola pra ver e era justamente essa pessoa que veio na porta da minha sala e tinha já saído da escola [...] Aí vimos o momento que ele já havia entrado em outras salas, vasculhado outras gavetas. Aí ele aproveitou que eu saí da minha sala e entrou".

Ao ser questionada, a vítima relatou não ter recuperado o aparelho celular, não sabendo informar se o furtador foi preso. Relatou que o furtador era moreno claro, possuía algumas tatuagens pelo corpo, trajava bermuda, camiseta e usava boné vermelho, asseverando ter visualizado o rosto de Gustavo perfeitamente.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não se tem dúvidas do envolvimento do réu no delito descrito na peça acusatória.

Com efeito, a confissão judicial restou plenamente corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, tornando a autoria delitiva certa e inquestionável. Vejamos: "A confissão do réu deve ser considerada, porquanto, analisada sistematicamente com os dizeres da vítima, demonstra que o réu praticou o delito de

furto simples, consoante descrito na denúncia." (TJ-RS - Apelação Crime: 70043074335 RS).

Ademais, a vítima reconheceu Gustavo através das imagens capturadas pelas câmeras de segurança da escola (fls. 05/06), fornecendo inclusive características físicas do indivíduo.

Lado outro, Gustavo não apresentou nenhum fato concreto ou justificativa convincente que pudesse contrariar as provas produzidas na presente ação penal, pelo contrário, confessou a prática da subtração em todas as oportunidades em que foi ouvido, de sorte que a autoria restou indubitosa.

Por oportuno, observo que a conduta do réu desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux).

Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, uma vez que o réu ostenta Maus antecedentes, consoante folha de antecedentes de fl. 80/83 - Processos nº 0001278-80.2017.8.26.0603, nº 0004597-19.2016.8.26.0077 e nº 0004879-23.2017.8.26.0077. Dito isso, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não se pode ignorar que o réu confessou a autoria delitiva. No entanto, está presente no caso em questão a circunstância agravante da reincidência conforme certidão às fls. 80/81 - Processo nº 0001535-08.2017.8.26.0603. Assim, fica a atenuante da confissão compensada com a agravante em questão, mantendo-se a pena inalterada.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Ameaça proferida contra sua genitora - Art. 147, caput, do Código Penal - Retratação à representação apresentada tardiamente, após o recebimento da denúncia - Materialidade e autoria comprovadas - Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória - Condenação mantida - Reincidência que se compensa com a atenuante da confissão - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional - Recurso parcialmente provido somente para diminuir a sanção." (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002064-21.2015.8.26.0272, Rel. Des. DE PAULA SANTOS, v.u., j. 17.05.2018).

No mesmo entendimento é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal" (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possui boas condições financeiras.

O réu possui Maus antecedentes e é reincidente, devendo iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação penal para CONDENAR GUSTAVO DOS SANTOS FADINE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal.

O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade, bem como não preenche os requisitos para obtenção da suspensão condicional da pena, vez que já foi condenado pela prática de crime doloso.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, se beneficiário da assistência gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes, da Lei nº 13.105/2015.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.C.

Birigui, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA